

Reconstruire un projet commun

La conclusion des travaux sur le Contrat de progrès des transports routiers se heurte à quelques obstacles de taille.

Conjoncture...

Le premier tient à la conjoncture. Avouons-le, je me demande vraiment si une certaine reprise des trafics étant au rendez-vous l'ensemble du processus d'assainissement initialement souhaité par les professionnels... ne va pas finir par les effrayer. Je ne peux bien sûr regretter la reprise... mais elle est bien redoutable. Pour avoir entendu plusieurs fois le Ministre M. BOSSON, je ne pense pas qu'il reculera. J'ai rarement vu un responsable politique plus marqué par la simultanéité d'une crise et de catastrophes routières. La crainte qu'il exprime n'est pas feinte sa volonté non plus. Mais je redoute qu'il lui soit difficile - faute de partenaires, ou de conjoncture favorable pour ceux-ci - de promouvoir une nouvelle politique de régulation, moderne et équilibrée, restaurant l'état de droit. Je suis frappé (mais non étonné) par l'évolution des discours. Au courage succède une certaine tentation du marchandage. Je la comprends ceci dit, dans la mesure où dans un contrat il faut des engagements réciproques. Il aurait été logique que l'État dise d'emblée ce à quoi il serait disposé, et pose comme principe qu'il remplisse pleinement sa mission première. ...Même s'il est tout à fait surréaliste que la principale organisation patronale puisse proposer d'échanger moins de TIPP contre un meilleur contrôle des infractions au règlement social européen. Ceci dit, et j'en reviens au problème essentiel de ce contrat, il faut que chacun puisse s'y retrouver. Or les termes de l'échange étaient loin d'être définis au départ, et il n'y a malheureusement que la crise pour légitimer la répression. Du coup on en revient nécessairement à des questions d'argent.

La taxation du gazole est bien sûr l'un des thèmes tout trouvé. Mais, curieusement, c'est le moment choisi pour pousser l'idée d'une augmentation massive (+ 100 % soit + 300 à 400 millions de francs) de la taxe para fiscale dont bénéficie l'AFT, aux fins de mieux former les conducteurs. On pourrait volontiers considérer qu'un effort en faveur des structures de l'Éducation nationale ne serait pas non plus un luxe. Passons outre, elle a été oubliée. Mais il est finalement symptomatique que la mesure essentielle - au plan financier - avancée pour traiter la grave crise sociale du transport routier consiste à renforcer le groupe AFT-IFTIM. Comme si la dégradation des conditions sociales et de sécurité tenait à la formation des chauffeurs.

Y-a-t-il quelque chose à négocier ?

En fait, cet exemple suggère à mon sens une seconde question. Y-a-t-il aujourd'hui matière à négocier et à contractualiser ? Est-il possible de concevoir un réel contrat de progrès ?

J'avais quelques doutes lorsque les travaux furent engagés. J'en ai encore plus aujourd'hui.

La dérive financière est un exemple de recherche de symboles qui ne coûtent rien... sauf de l'argent. En fait tout démontre depuis le premier jour qu'il serait impossible de négocier ce qu'on appelle le volet social du contrat. Les raisons en sont simples.

1. Le règlement social européen est le seul réel butoir des pratiques, la seule norme réellement prise en compte.

2. Il est cependant de plus en plus enfreint.

3. Les durées de service et de travail ont tendance à se détériorer, et n'ont souvent rien à voir avec les règles du décret 83-40.

4. Le paiement des heures effectives est de plus en plus rare.

Dans ces conditions, véritable régression du droit, ni la partie patronale ni la partie salariale ne peuvent évidemment trouver un terrain de négociation. D'un côté on souhaite une forfaitisation et une globalisation des temps... de l'autre la mesure des temps de service et son paiement, et bien sûr une réduction des temps de travail. Reste que des contradictions peuvent exister de part et d'autre.

Dans un autre domaine, on pousse d'un côté à une sorte d'éclatement de la convention collective, le développement d'accords de sous-branches et d'entreprises. Les forces syndicales ouvrières peuvent difficilement accepter une telle perspective. En premier lieu, et par principe, sur le difficile problème de la durée du travail, mais aussi pour des raisons de survie. Une organisation sociale largement éclatée, démantelée, un secteur perdant son unité au profit d'un corporatisme renaissant ne sont pas nécessairement souhaitables. Le très symbolique mythe de la flexibilité et de l'adaptabilité risque ici de mettre à mal la cohésion du corps social.

La contradiction est poussée à son comble lorsque le patron de FO explique que la réduction de la durée du travail des routiers pourrait apporter la création de 40 000 emplois. Un discours qui n'a aujourd'hui bien sûr aucun sens puisque toute avancée dans ce domaine serait immédiatement suivi d'une augmentation massive de la sous-traitance artisanale détruisant l'emploi salarié. L'idée est pourtant bonne. La France connaît un fort taux de chômage et des conditions de travail très dégradées dans le transport routier : comment ne pas voir la solution. C'est justement que la solution n'a aujourd'hui aucune chance d'en être réellement une sans que l'on prenne en compte la globalité du système de transport routier, et qui plus est, à terme, au niveau européen. Or précisément, plus le problème est global, plus il engage d'acteurs, plus on a tendance à en refuser la globalité. La tentation d'éclater la convention collective est à nouveau symbolique. Puisqu'on ne peut pas discuter au niveau national et globalement (ce qui est vrai si on se refuse justement à aller au delà du seul débat social), eh bien négocions là où l'on peut discuter... c'est à dire finalement là où on ne résout aucun des problèmes de fond. Cette attitude n'est pas surprenante puisque l'on se trouve dans une situation où la question économique sous-jacente à la crise apparaît comme tout autant insoluble. Le cercle vicieux est évident : pas de social sans économique, pas d'économique possible qui aille à l'encontre du tout marché, pas de régulation étatique efficace au plan social et sécuritaire, on ne voit pas comment avancer.

Du coup, je m'interroge sur la nature même du débat. Comment peut-on s'en sortir sans une approche d'ensemble. Comment avancer sans que l'on choisisse les leviers de cette régulation que tout le monde appelle de ses vœux.

Le paradoxe actuel est que tout le monde parle de social sans pouvoir avancer, qu'on marche à pas de loup sur la voie d'une réforme globale et que chacun tourne bien sûr autour du pot tarifaire sans vouloir y toucher.

J'ai finalement un peu le sentiment que cette culture collective qui nous permettait d'augurer les terrains d'accord de demain est en train de se dissoudre. Signe sans doute qu'il faudra - peut-être à travers la réforme et la relance d'institutions comme le CNT ou le CNR - reconstruire ce lien qui permet d'engager des aventures collectives.

Patrice SALINI